

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 236/22 и 147/24) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 февруари 2025 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

- 1 На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЦИ ЕКОЛИНК АД Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.
- 2 Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
- 3 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЦИ ЕКОЛИНК АД Скопје, со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје на 15 ноември 2024 година, во согласност со Правилникот за лиценци до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика), поднесе Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, УП1 бр. 11-696/24 од 15 ноември 2024 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8 став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 20 ноември 2024 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 9, односно од Прилог 2 Образец БЛ 9 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во pdf формат.

Друштвото достави дополнување на барањето на 3 јануари 2025 година.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10 од Правилникот за лиценци изготви предлог - одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-409/1 од 26 февруари 2025 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 27 февруари 2025 година.

На подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од, ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ – Скопје, ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ, ЕСМ Снабдување на топлина ДООЕЛ, АД ЕСМ – Подружница Енергетика Скопје, кабинет на Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Град Скопје, Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини, Министерство за финансии, Комисијата за заштита

на конкуренција, Стопанска комора на Северна Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија, Организација на потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите на РСМ.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 февруари 2025 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика* и член 13 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија на Друштво за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Претседател на
на Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги
управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

УП1 Бр. 11-696/24
27 февруари 2025 година
Скопје

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата:

Друштвото за снабдување со пареа и топла вода ЕНЕРЏИ ЕКОЛИНК АД Скопје, со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.4, Скопје, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:

Снабдување со топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

27 февруари 2025 година

4. Датум на важење на лиценцата:

27 февруари 2035 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ТЕ–СНАБ-20-2025

6. Единствен матичен број: 5246067

7. Единствен даночен број: 4030998357471

8. Вид и обем на енергетската дејност што се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Како енергетска дејност снабдување со топлинска енергија во смисла на оваа лиценца, се смета продажба на топлинска енергија на потрошувачите.

10. Подрачје на кое ќе се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа на подрачјето на град Скопје односно на делови од подрачјата на општините: Чаир и Бутел.

11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со топлинска енергија преку објекти и инсталации на дистрибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачите, лоцирани на подрачјето на општините: Чаир и Бутел.

12. Право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа

Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа заради непречено вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, за што е должен да склучи договор со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија, во согласност со закон и другите прописи.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Законот за енергетика*;
- ги снабдува потрошувачите со кои има склучено договор за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија во согласност со правилата за снабдување со топлинска енергија, склучените договори за снабдување и издадената лиценца;
- за сите системи за топлинска енергија со коишто се снабдуваат потрошувачите, да склучи годишен договор со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија за набавка на топлинска енергија за потребите на потрошувачите, по цени и тарифи претходно одобрени и објавени од Регулаторната комисија за енергетика;
- врз основа на отчитувањата на мерните уреди и отчитувањата на уредите за локално распределување да врши фактурирање и наплата на испорачаната топлинска енергија на потрошувачите по цена утврдена од Регулаторна комисија за енергетика;
- да доставува до Регулаторната комисија за енергетика годишни извештаи за продадената топлинска енергија, според условите утврдени во лиценцата;
- годишните извештаи, снабдувачот со топлинска енергија е должен да ги достави и до Министерството и градоначалниците на единиците на локалната самоуправа на чија територија снабдувачот ја врши дејноста;
- врши набавка на потребни количини на топлинска енергија и обезбедува потребен дистрибутивен капацитет за испорака, за потребите на крајните потрошувачи;
- склучува договори со потрошувачите за снабдување со топлинска енергија;
- обезбеди заштита на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите прекинати во снабдувањето со топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и преземените мерки за нивно отстранување.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна регулирана енергетска дејност што ја врши;
- вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку во согласност со Закон за енергетика* му е доделен надоместок за вршење на услуга од општ економски интерес согласно со прописите за државна помош;
- изготви и објави финансиски извештаи и други извештаи за регулираната дејност што ја врши, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија;
- во своето седиште да чува копија од документите и да ги направи достапни за увид на надлежните органи;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика ревидирани годишни финансиски извештаи за секоја регулирана дејност одделно, и да ги објави на својата веб страница. За нерегулираните енергетски и други дејности, финансискиот извештај што се доставува до Регулаторната комисија за енергетика може да биде во консолидирана форма. Финансиските извештаи треба да бидат изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието во врска со дејноста снабдување на топлинска енергија.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. - количина на набавена и испорачана топлинска енергија вкупно и по групи на потрошувачи;
 - состојба на топлинскиот конзум во извештајната година на корисниците на услугата снабдување на топлинска енергија;
2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
- 3. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
- 4. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- месечни извештаи за набавени и испорачани количини на топлинска енергија, вкупно и по одделни групи на потрошувачи, број и времетраење на планирани и непланирани прекини во снабдувањето со топлинска енергија и други податоци согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
- копија од договорот за набавка на топлинска енергија за потребите на потрошувачите склучен со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија.

19. Цена за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите да ја формира во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, да ја објавува на својата веб страна.

20. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за лиценци.

21. Квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија согласно законските прописи и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши мониторинг на квалитетот (влезна и излезна температура и количина) на испорачаната топлинска енергија, за што на секои шест месеци ја известува Регулаторната комисија за енергетика.

22.Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци.

23.Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци.